އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވ. ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 35 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2024/SC-A/40 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 11 އޮކްޓޫބަރު 2026

Ahmed Jailam v. Fuel Supplies Maldives Private Limited

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަ ނުކުރެވޭނީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު އަނބުރާ އިޢާދަ ނުކުރެވޭ މިންވަރަށް ގެއްލިފައިވާކަން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން [illegible] ސާބިތުކޮށްދިނަމަ ކަމާއި، [illegible] ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމާއި، [illegible] ކަނޑައަޅައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލައިގެ ނިންމުމާއި ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ތާއީދުކޮށް، އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިސްތިއުނާފު ނިންމާލައިފައެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

3 މާރިޗް 2003 އިން ފެށިގެން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބޯޓު ކެޕްޓަނެއްގެ މަޤާމު އަޙްމަދު ޖައިލަމް އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި 15 އޮގަސްޓް 2021 ގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްލައިފައެވެ. އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްލައިވަނީ، 2 އޮގަސްޓް 2021 ގައި ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްގެ އިސްވެރިންނާއި އެ ކުންފުނީގެ ބޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއެކު ބާއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް ކުންފުނީގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ޕޮލިސީއާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ. ކުންފުނިން ބުނެފައިވަނީ، އެ ބައްދަލުވުމުގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް ކުންފުނީގެ [illegible] މުޒާހަރާކޮށް، [illegible] މުސާރަ ބޮޑު ނުކޮށްދިނަމަ ދަތުރު ނުކުރާނެ ކަމުގެ ބިރު ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލަ

އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްލައިވަނީ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާ ޚިލާފަށް ކަމުގައި ބުނެ އެ ފަރާތުން މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައެވެ. ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވަނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.

1. އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަކިކުރުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މައުޟޫޢީ އިޖުރާއާތުތަކަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާކަން؛
2. ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތަށް ބަލައި ވަޒީފާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަކީ ކަމަކަށް ނުފެންނާތީ އަޙްމަދު ޖައިލަމްއަށް އަލުން އަނބުރާ ވަޒީފާ ދޭން އަންގާކަށް ޖާގައެއް ނެތްކަން؛

3. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި 87 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި 6 މަސް ދުވަހުގެ އަސާސީ މުސާރައާއި ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދޭ ޖުމްލަ 51،000/- ރ. (ފަންސާސް އެއްހާސް ރުފިޔާ) އަދި އަޙްމަދު ޖައިލަމްއަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ކަން؛ މިއެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލުން މި ނިންމުމުގައި، މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރެވިފައި ނުވާކަމުގައި ކަނޑައެޅުމާއެކުވެސް، އިޖްރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައިވާކަމަށްވެސް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ޤަޟިއްޔާ

ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުން އަޙްމަދު ޖައިލަމްގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރިއެވެ. ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބުތައް ނުކުތާކޮށްފައެވެ. އެއީ:

1. ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަހާދަތުގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުވާގޮތަށް ބުނި ނަމަވެސް އެ ބުނުމަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނީ އަސާސްތަކާއި ކުރިމަތިވި ކަމެއް ކަމަކަށް ޤަބޫލެއް އެއްވެސް ޤާނޫނީ އަސާސެއް އަޙްމަދު ޖައިލަމްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ، އެ ނިންމުމަކީ އިސްތިޢުނާފު ބާތިލުކުރަންޖެހޭ ނިންމުމެއް ނޫންކަން؛

2. އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކުރުވުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާ ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތަށް ބެލުމަށްފަހު ވަސީލަތްތަކުން ނަތީޖާއެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށްވާތީއާއި، އެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފު އަޙްމަދު ޖައިލަމްއަށް ބަދަލުދިނުމުގައި ނުވާތީ އެ ނިންމުމަށް ބަދަލުގެނައުމަށް ގެނެސް ޚިލާފު ނުވާކަން؛ މިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/40 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އަޙްމަދު ޖައިލަމްގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރިއެވެ، އިސްތިއުނާފުގެ ދެ ނުކުތާ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މި މައްސަލަ ބެލީ ފަނޑިޔާރުން އަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢާ ޝ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ސަލީމްގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

1. އިސްތިއުނާފު ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، އަޙްމަދު ޖައިލަމް އަނބުރާ ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކުރުވުމަށް އަމުރުކުރުމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ބާރު ލިބިފައިވާ ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ބަދަލު އެނގި އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ނިޔާވެރިޔާ ޤަބޫލުކުރާ އަނބުރާ ވަޒީފާ ދޭން އަންގާނެ ބާރެއް ނެތްކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

2. އިސްތިއުނާފު ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން ހުށަހެޅި ދެވަނަ އިސްތިއުނާފު ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފު ބާތިލުކުރުމަށް ނިންމާ ނުކުތާއެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަޙްމަދު އިސްލާމީ ލ. ރަޝީދާ އަދި ޙަސަން ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަހާދަތުގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ (2) އާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

ފުރަތަމަ ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އަޙްމަދު ޒައިލަމް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރާ ޕަދަލީ ކުންފުނީގެ ހިއްދުމަށް ރިސެޕްޝަން ސުޕަވައިޒަރ އޮޕަރޭޝަންސް ޕްރޮކިއުމަންޓް ފަދަ ދަރަޖައިގެ ހިނދު، ފުރަތަމަ ފަހަރު ކުރުމުން އިންޒާރު ދީފަ ބަދަލުގައި ކަމަށް ވާތީއާއި، އެއީ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށް ވާތީއާއި، ދިޔު މުއްދަތުކަން ވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމަށް މުވައްޒަފު ގަވާއިދު ކަމަށްވާ އޮތް އިތުބާރު މުޅިން ގެއްލިފައިނުވާ ހާލަތެއްގައި ކަންތައްތަކަށް ބަލައިގެން ބުނާށް ވަޒީފާއަން އަނބުރާ ރުޖޫޢުކުރުމާ ނުކުތާ މިންވަރަކީ ދީ ފާހަގަ ދެވުނުގަޑިތާ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ނުވާ ކަމަށެވެ.

ދެވަނަ ނުކުތާގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުވާކަމަށް ބެލޭ ހިސާބުން، ތަޢުލީމީ ސަނަދުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ އެ ސަނަދުގައި ހުރިހާ އުސޫލުތަކަށް އިތުބާރު ތަޢުލީމީ ނިޒާމު ސަލާމަތީ، އެ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފު އޮފީހަކުން މިކުރެވޭ ނުކުތާ ނުކުތާއެއް ނުންނަކަމަށް ހައިކޯޓުން ބަލައިފައިވާ ބަސްބަސް ބަހަނެއް ނުކުތާ ނުވަތަ ކަމަށެވެ. އަދި މައްސަލައިގައި ބަރުޤުތިވަތަކު ޤާއިމުކުރުވިފައި ނުވާ ބޮޑުތަކުގައި ވަޒީފާ ބަރުޤުތިތަކަށް ބަރަހައްލަމުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ރަނގަޅު ކަމުގައި ނުކުތާ ކަމަށެވެ.

ނިންމުން: 11 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވަނީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލައިގެ ނިންމުމާއި، އެ ނިންމުމަށް ތާއީދުކޮށް ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް، އަޙްމަދު ޒައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވާތީ، 14 (ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޭނާ އަނބުރާ ގެންދަމުން ދިރާ ވަޒީފާ ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ވަޒީފާއެއް ހަމަޖެއްސައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން އަސާސީ މުސާރައިގެ 06 (ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ފައިސާ އަބްދުލް ޒައިލަމްއަށް ދިނުމަށް ފުއްދާ ސަޕްލައިސް މުޅިޤުވާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އަމުރުކުރުމަށެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމުން ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޚުލާޞާއެވެ

1. އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލޭނީ ބާވަތުގައި މުވައްޒަފު އަނބުރާ ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢުކުރުމަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދޭ ޤާނޫނީ ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބަދަލެކެވެ.
2. ވަޒީފާ ދިނުމަކަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ ނުވަތަ ބަދަލު ގޮތުން ކުރެވޭން ނިޔާކަމަށް ބެލިދާނެ ބަރަޙަލާތަކުގެ ތެރޭގައި، އަނބުރާ އިޢާދަ ކުރެވޭނަމަ ވަޒީފާއާ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވުން ހިމެނެއެވެ (މިސާލަކަށް އެއްބަރުޤުތިކަން ކޮމްޕިއުޓަރު ލިޔެކިޔުން ވ. އަސާސީ ވަގުތު ޤަޟިއްޔާ).

3. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 68 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ހުޅުވިގެންވާ މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމުގައި ބެލެވޭ ހާލަތު ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިޖާބީ ގޮތެއްގައި ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭނެއެވެ (އާމިނަތު ޢަލީ ޙުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 35]).

4. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮތުމަކީ ވަރަށް ނާޒުކު ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމުގެ ޙަޤީޤަތް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބުއްދީގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން ވަޒަންކޮށް، އެއީ ހަރުދަނާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ބުނާ ބުނުމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން މައްސަލައިގެ ވަނަވަރާއި ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކުގެ އަލިގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނުވަތަ ކޯޓުން ބަލަންވާނެއެވެ (މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ [2021] SC 07]).

5. ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ދިމާވާ ޒިންމާދާރުވަންތަކަމާއި ޝަފާފުވެރިކަމާއި އެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ދެ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ވަރަށް މަދު ފަރާތަކުން ގެނެވޭ ސަބަބަކާ ބޭނުންވާ އިތުބާރަކީ އޮންނަނީ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ވަޒީފާގެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަށް މިންވަރުގެ އިތުބާރު އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަން ކަނޑައެޅޭނީ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ ވަކިވަކި ހާލަތްތަކާއި ވާޤިޢާތައް ބަލައިގެންނެވެ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. ޢާބިދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޒަކަރިއްޔާ).

6. ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު ގެއްލުމާއި ޝުބުހަތުން ބިނާވެސް މުވައްޒަފު ކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ އަމަލުގެ މައްޗަށާއި، އެ އަމަލާ ގުޅިގެން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފާމެދު އަމަލުކުރި ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ.

7. ކޮންމެހެން ޖިނާއީ މިންގަނޑުތަކުގައި ފުރިހަމަ ފަދަ ހެކިތަކުން އިސްބާތު ދޭ ދަރަޖައެއްގައި ހިމާޔަތްވާ އަމަލެއް ފުރިހަމަ ފަރާތަށް ކުރުމަކީ، ކޮންމެހެން އަންގާބަޔާން ފިޔަވަޅު އަޅަން ކަނޑައެޅިފައިވާ އަމަލެއްކަމެވެ. އެފަދަ އަމަލެއް ކޮންމެހެންނެއް މުވައްޒަފާ ދެމެދު އިތުބާރު ގެއްލުން ދެނެވޭ އަމަލެއް ކަމަށް ކުރިއާލާ އަންގާބަޔާންކުރެވިފައިވާނަމަ، ވަގުތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ދަރަޖައިގައި އެ އަމަލު ހިމަނާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ. މިއީ ފާޅުމަތީގައި މަދީނާ ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ބައްލަވާ ހިސާބު ދިނުންކަމަށް ބެލެވޭ ހާލަތްތަކެވެ.

8. އެކަމަކު އެންމެ ހާދިސާއެއްގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފާދޭތެރޭ އޮންނަ އިތުބާރު ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ގެއްލިދާނެ ކަމުގައި ބެލިދާނެ ހަމަތަކުން ޤަބޫލުކުރެވުނު ނަމަވެސް، ދިގު މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާގައި ދެމިހުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފެއްގެ ކަމެއްގައި އެއީ އިތުބާރު މުޅިން ގެއްލިފައިވާ ހާލަތެއްކަމަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ބެލުމަކީ ދޭތެރޭގައި ބޮޑުތަނުން ފެނިގެންދާ ކަމެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ވަޒީފާއަކީ އަސާސީ ޙައްޤެއް ކަމުން މިންވަރަކަށް އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާކަން ސާބިތުވެފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

9. ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެވެ. އެއީ، (1) މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ހެއްކާއި ފެކްޓް، (2) މައްސަލައާ އެއްފަދަ އެހެން މައްސަލަތަކުގައި އެ ކޯޓުން ކުރިން ކަނޑައަޅާ ބުނެފައިވާ ނުވަތަ އެ ކޯޓަށްވުރެ މަތީ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާ ބުނެފައިވާ ގޮތް، (3) ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހުމާއި، ވަކި ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒަކަށް ނުހުރުމާއި، ވަކި ފަރާތަކުން ދައްކާފައިވާ ބިރަކަށް ޖެހިލުންނުވުމާއި ތަޤުވާވެރިކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަން، މިއެވެ.

10. މަތީ މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަށު މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާންވާނެ ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 274 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ "ކޯޓު" އާއި "ޓްރައިބިއުނަލް" ގެ މާނައިގެ ތެރެއަށް ބަލާއިރު، ކޯޓަކާ ޚިލާފަށް ޓްރައިބިއުނަލަކީ ފަނޑިޔާރު ގެއެއް ނޫނެވެ.

11. ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި މައްސަލަ ބެލުމާއި، ދެ ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކަތައް އަޑުއެހުމާއި، އެކަށީގެންވާ ދިފާޢުވުމުގެ ފުރުޞަތުގައި މައްސަލައެއް ނިންމުމަކީ ޠަބީޢީ އިންސާފުގެ އުސޫލު (principles of natural justice) ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ (އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް ވ. އޯރަސްކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2021] SC 18).

12. ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ގަވާއިދުގެ 68 ވަނަ މާއްދާ، 106 ވަނަ މާއްދާ އަދި 118 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަތައް ނިންމަންވާނީ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު، ދެ ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތާއި ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް، ނިންމި ގޮތަށް ވާޞިލުވުމުގައި ވިސްނާފައިވާ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށް، ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެގެންނެވެ. ޓްރައިބިއުނަލަކީ ކޯޓެއް ކަމުގައި ނުވިޔަސް ނަމަވެސް ޓްރައިބިއުނަލުން އަދާކުރަނީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ދައުރެވެ.

13. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުންތަކީ ދަށު މަޙްކަމާގެ އިތުރު ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅުމަކާ ނުލައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭނީ މައްސަލަތަކެވެ. އެގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލުން އެ އަދާކުރަނީ ކޯޓެއްގެ ދައުރުކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެއެވެ.

14. ވަކި ޤާނޫނެއްގެ ވަކި މާއްދާއެއް ތަފްސީރުކުރުމުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވާ ކަންކަން މަތީ މަޙްކަމާ ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިދީފައިވަނަމަ، މާއްދާގެ ތަފްސީރުކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރުމަކީ އެ ޤާނޫނު ހިންގާނެގޮތެވެ. އަދި އެކަމުގެ މުހިންމު ޙަޤީޤަތްތަކަށް (material facts) ބަލައި، ހުރިހާ ނިންމުމެއްގައި މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ތަފާސްހިސާބު މައްސަލަ ނިންމާފައިވާނެއެވެ (އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް ވ. އޯރަސްކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2021] SC 18).

15. ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ނިންމުމުގައި މަތީ މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ނަޒަރިއްޔާއަށް ނުބަލައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކުރިން ކޮށްފައިވާ ނިންމުން، ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް މަތީ މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅައިދީފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ރިޢާޔަތްކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ސާބިތުވެއެވެ. އެ އުސޫލު ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނީ ނަޒަރިއްޔާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރެވެ.

16. ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުވާކަން ބޭނުމާމެދު ގޮތުގައި ނިންމާފައިވާ ޙުކުމް ރިވިއުކޮށް އިޖުރާއާތުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ ކުށްކުށަށް ނިސްބަތްވެއެވެ. ސަބަބަކީ އެ ނަންބަރާ ޚިލާފުވާކަން ބޭނުމާ ރިޢާޔަތްތަކާއި ތަފްސީރުކުރެވިފައިވާ ބަޔާންކުރަނީ ކޯޓުތަކުގައި ހުރި ޤާނޫނީ ހިތުގެ ނުވަތަ ޙުކުމާ ގުޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. އެގޮތުގެ ނަސްދޭން ނަޒަރިއްޔާ ދަނޑިވަޅުގެ ގޮތުގައި ގުޅިގެން ނުކުތާއެވެ.

17. ދުސްތޫރީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައި ނުވާ ހާލަތުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައިވާތޯ ބެލުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް ނޫނެވެ. ދުސްތޫރީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްދިނުމުގައި ނުވުމުގެ މާނައަކީ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވެސް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ކަމުގައިވުމާއި، އެފަދަ ހާލަތުގައި އިޖުރާއީ ގޮތުން ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާތޯ ބެލުމުން މައްސަލައިގެ ނަތީޖާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ (އިސްމާޢީލް ސިނާން ވ. މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް [2023] SC 28).

18. މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވެސް ދުސްތޫރީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަކީ ނުވާތީ ކަމުގައިވެ، ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު އަނބުރާ އިޢާދަ ނުކުރެވޭ މިންވަރަކަށް ގެއްލިފައިވާކަން ސާބިތުވާނަމަ، ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ނުކުރުމަށް ނިންމުމަކީ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތް ނިންމުމެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ ހާލަތުގައި އަދާލަތުން ދިޔަ ވަޒީފާ ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ވަޒީފާއެއް ހަމަޖެއްސައިދިނުމަށް އަމުރުކުރެވޭނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. ޒާހިރު އަބްދުއްރަޙްމާން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-A/49 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި ޒާހިރު އަބްދުއްރަޙްމާން

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ދިމާވާ ހިޔާނާތްތަކާއި ސަރުކާރުގެ ޢަމަލުތަކުން އެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ދެ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
2. ވަރަށް މަދު ފަހަރަކު މެނުވީ ސަލާމަތީ ހިންގަން އިތުބާރީ ހައްޤުތަކާ އެއްވެސް ނޫނެވެ.
3. ވަޒީފާއިން ފޮނުވައި މުވައްޒަފު ދެފަރާތުގެ ކަންތައް މިންވަރާއި އިތުބާރު ގޮތުން މިނެޖްމަންޓާ ވަޒީފާގެ ގުޅުން ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެކަށީގެންވާ ސަބަބު ނޫނެވެ. އެ މިންވަރުގެ އިތުބާރު ގެއްލިފައި ނެތްކަން ކަނޑައެޅޭނެ ކަންކަމަށް ބަލައިގެންވާ ހާލަތުގައި ބަލައިގެން ނިންމަންވާނެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. އަސްފާޤު ވަހީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/36 ފައިސަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި އަސްފާޤު ވަހީދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާ ދިނުމަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ ނުވަތަ ޢަމަލީ ގޮތުން ކުރެވެން ނެތްކަމަށް ބެލެވިދާނެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، އަނބުރާ އިޢާދަ ނުކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ވަޒީފާދާރު ފަރާތާއި މުވައްޒަފު ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވުން ހިމެނެއެވެ.

އާމިނަތު އަރީޖް ހުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

[2021] SC 35 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާމިނަތު އަރީޖް ހުސައިން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 68 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ހުޅުވިގެންވާ މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢުގައި ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.
2. މުވައްޒަފާއި ވަޒީފާދާރު ފަރާތާ ދެމެދު އޮންނަ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވުމަކީ [illegible] [illegible] ކަމެއް ހިމެނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާކަން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ހިމެނެއެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލސ ވ. [illegible] [illegible] [illegible]

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/14 ފައިސަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލސ އާއި [illegible] [illegible] [illegible]

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މުވައްޒަފަކު [illegible] ބަދަލު ބަލާއިރު، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މުވައްޒަފަކަށް [illegible] ދިނުމެވެ.

އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް ވ. ލަޠީފާ އަލީ ޙަސަން

[2021] SC 30 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް އާއި ލަޠީފާ އަލީ ޙަސަން

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް އިސްތިއުނާފީ އޫރިގަނޑު ދިރާކުރާ ނުކުތާއެއްތޯ ބެލުމާ ގުޅޭ އުސޫލު މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ އަޙްމަދު ޝަރީފްގެ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކަށެވެ.)

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

[2021] SC 07 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަކީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ އިލްތިޒާމުގެ މައްޗަށް ބިނާވާ ކަމެއް ކަމުގައިވިޔަސް، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހުގައި ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި ފުރިހަމަ އިލްތިޒާމު އޮތުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު ކަމެކެވެ.
2. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފަހުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެ އިލްތިޒާމު އޮތް ކަމަށް ބުނާނަމަ މަދު ފަހަރެއްގައެވެ. އެހެންކަމުން ދެ ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމުގެ ހަޤީޤަތް ފުރިހަމައަށްބަލާފައި ބެލުމުގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން ވަޒަންކުރުން، އެއީ ހަރުދަނާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ބުނާ ބުނުމެއްތޯ މައްސަލައިގެ ޙާލަތު ބަލައިގެން އަދިގައި ޝަރީޢަތުގެ ނުވަތަ ކޯޓުން ބަލަންވާނެއެވެ.

އިބްރާހީމް އަބްދުއްލަޠީފް ވ. އޯނަރަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

[2021] SC 18 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް އަބްދުއްލަޠީފް އާއި އޯނަރަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި މައްސަލަ ބެލުމާއި، އެ ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކަތައް އަޑުއެހުމާއި، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މައްސަލަތައް ނިންމުމަކީ ޠަބީޢީ އިންސާފުގެ އުސޫލު (principles of natural justice) ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.
2. ވަކި ޤާނޫނެއްގެ ވަކި މާއްދާއެއް ތަފްސީރުކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންވީ ކަންކަން މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، މާނަކުރުމުން މާއްދާ ތަފްސީރުކުރަންޖެހޭ ކަމުގެ ބާވަތެއްގެ މައްސަލައަކަށްވެސް އެ އުސޫލު ހިނގާނެއެވެ.
3. ސާފުކޮށް ވަކި އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވިނަމަވެސް، އެންމެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް (material facts) އެއްގޮތްނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ފަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ނިންމަންވާނެއެވެ.

އިސްމާއީލް ސިވާން ވ. މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

[2023] SC 28 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިސްމާއީލް ސިވާން އާއި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައި ނުވާ ޙާލަތެއްގައި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައިވޭތޯ ބެލުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް ނޫނެވެ.
2. މައުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރެވިފައި ނުވުމުގެ މާނައަކީ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ކަމުގައިވެއެވެ. އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ބެލުމުން މައްސަލައިގެ ނަތީޖާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ.